

Nr. 9 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister, den Reichsminister der Justiz und den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 17. Januar 1938

R 1501/5509, S. 1–7 Schnellbrief, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

[Definition und Kennzeichnung jüdischer Gewerbebetriebe]

Geheim

Betrifft: Dritte Verordnung zum Reichsbürgergesetz.

Der Stellvertreter des Führers hat mit Schreiben vom 15. 12. 1937, das mir am 31. 12. 1937 zugegangen ist², sein bisheriges Einverständnis zu dem Entwurf einer Dritten Verordnung zum Reichsbürgergesetz zurückgezogen und zu einer Reihe von Punkten Änderungen angeregt. Auf dieses Schreiben, das Ihnen in Abschrift zugegangen ist, nehme ich Bezug. Ich habe daraufhin die gesamten Fragen, die Gegenstand der Verordnung bilden sollen, einer Nachprüfung unterzogen und den Verordnungsentwurf neu gefaßt³. Zwei Stück der Neufassung sind in der Anlage beigelegt. Im Hinblick auf die Bedeutung der Angelegenheit halte ich eine Besprechung der Herren Staatssekretäre für notwendig und lade hierzu ein

auf Freitag, den 21. Januar 1938,

Vormittags 10½ Uhr, Saal 110

in meinem Ministerium Berlin NW 40, Königsplatz 6⁴.

Seit Erlaß der Nürnberger Gesetze besteht ein dringendes allgemeines Bedürfnis an einer reichseinheitlichen Festlegung des Begriffs „jüdischer Gewerbebetrieb“. Ich habe mich daher seit dieser Zeit bemüht, eine gesetzliche Regelung herbeizuführen⁵. Erst nach langen Verhandlungen war es gelungen, das Einverständnis der beteiligten Ressorts mit dem Entwurf der Verordnung herbeizuführen. Durch die jetzt entstandene Sachlage ist der alsbaldige Erlaß der Verordnung erneut in Frage gestellt. Inzwischen hat sich die Lösung des Problems als immer vordringlicher erwiesen. Fast sämtliche Herren Reichsminister haben in Schreiben an den Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei und an mich auf die Notwendigkeit des beschleunigten Erlasses der geplanten Vorschriften hingewiesen. Diese Auffassung deckt sich völlig mit der meinigen. Eine weitere Verzögerung der Verordnung ist untragbar.

Im einzelnen habe ich zu dem Entwurf folgendes zu bemerken:

1. Entgegen den bisherigen Entwürfen ist im § 1 nicht mehr eine Kennzeichnung der *deutschen*, sondern eine Kennzeichnung der *jüdischen* Gewerbebetriebe vorgesehen. Abgesehen davon, daß die Gestaltung des bisher geplanten Gewerbezeichens auf erhebliche Schwierigkeiten gestoßen

¹ Entwurf mit hs. Korrekturen in: R 1501/5519, S. 3–33. Vgl. ESSNER, „Nürnberger Gesetze“, S. 246–250 (fälschl. auf 12. 1. datiert).

² Liegt nicht an, nicht ermittelt.

³ R 1501/5509, S. 9–19; R 1501/5519, S. 23–33.

⁴ Die Besprechung wurde mehrfach verschoben und schließlich ganz abgesagt; unten Anm. 13.

⁵ Zu den bislang ergebnislosen Erörterungen darüber, welche Gewerbebetriebe als jüdische zu betrachten und wie sie durch besondere Kennzeichnung zu diskriminieren seien, s. ARH II/2, Nr. 228 Ziff. 2; ARH III, Nr. 146 Ziff. 10; ARH IV, Nr. 184 zu Anm. 6.

ist, habe ich mich zu dieser Änderung des Entwurfs entschlossen, weil es folgerichtiger und einfacher ist, diejenigen Betriebe zu kennzeichnen, die im ganzen gesehen die Ausnahmeerscheinung bilden, und weil außerdem auf diese Weise vermieden werden kann, die Gewerbebetriebe im Deutschen Reich gesetzlich in *nichtjüdische* und *jüdische* einzuteilen – zu vgl. § 1 des Verordnungsentwurfs des Stellvertreters des Führers⁶ –, eine Unterscheidung, die mir in dieser Form nicht glücklich erscheint. Außerdem werden sich dann Schwierigkeiten mit ausländischen jüdischen Gewerbetreibenden, die sich auf zwischenstaatliche Vereinbarungen berufen, eher vermeiden lassen, denn es ist leichter tragbar, solche Gewerbetreibende gegebenenfalls von der Pflicht zur Führung der hebräischen Bezeichnung zu befreien, als ihnen zu gestatten, ein Schild mit der Aufschrift „Deutsches Geschäft“ oder mit einem entsprechenden Sinnbild zu führen. Schließlich erscheint mir jetzt auch die Strafvorschrift sinngemäßer, weil grundsätzlich nicht mehr der deutschblütige, sondern der jüdische Gewerbetreibende, der seine Kennzeichnungspflicht verletzt, bestraft wird.

Wegen der Gestaltung der Worte „Jüdischer Gewerbebetrieb“ in hebräischer Schrift habe ich mich mit dem Herrn Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda in Verbindung gesetzt.

2. Entsprechend dem Wunsch des Stellvertreters des Führers sind in § 2 die Anforderungen bei den juristischen Personen verschärft⁷. Da nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen als besondere Stimmenmehrheit bei gewissen Beschlüssen eine Mehrheit von drei Vierteln oder mindestens drei Vierteln vorgesehen ist, würde die jetzige Fassung des § 2 Abs. 3 Buchst. b) bedeuten, daß regelmäßig höchstens 25% des Kapitals in jüdischen Händen liegen darf. Es wird noch der Entscheidung des Herrn Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministers bedürfen, ob diese Verschärfung zur Zeit tragbar erscheint⁸.

3. Ich konnte mich nicht entschließen, den in § 3 vorgesehenen Stichtag⁹ auf den Tag des Erlasses des Reichsbürgergesetzes zurückzulegen; denn dadurch würde der Erfolg des im Laufe der letzten Jahre durchgeführten Übergangs jüdischer Betriebe in deutsche Hände in vielen Fällen in Frage gestellt. Die unter Mitwirkung der staatlichen Behörden und der Parteidienststellen vorgenommenen „Arisierungen“ bilden die beste zur Zeit vorhandene Möglichkeit, um ein bisher von Juden beherrschtes wirtschaftliches Unternehmen dem jüdischen Einfluß zu entziehen und unter deutsche Leitung zu stellen, dabei die berechtigten Interessen der deutschblütigen Gefolgschaft zu wahren und unnötige Beunruhigungen im Wirtschaftsleben zu vermeiden. Es mag sein, daß in einem oder anderen Falle eine unerwünschte Tarnung des bisherigen Inhabers vorliegt. In solchen Fällen genügt zur Abwehr die Vorschrift des § 4¹⁰, um die Eintragung des betreffenden Betriebs in das Verzeichnis der jüdischen Gewerbebetriebe zu veranlassen. Ich weise darauf hin, daß das Eintragsverfahren ein reines Verwaltungsverfahren ist, so daß die Möglichkeit besteht, in jedem Eintragungsfalle die unteren Behörden mit einer Weisung zu versehen. Auf der anderen Seite darf aber keinesfalls der Schutz der Interessen des redlichen deutschblütigen Erwerbers außer Acht gelassen werden. Es wird daher alles zu vermeiden sein, was zu einer unnötigen Erschwerung der Weiterfüh-

⁶ Offenbar zusammen mit dem Schreiben oben zu Anm. 2 übersandt.

⁷ VO-Entw. § 2 lautete: „(1) Ein Gewerbebetrieb gilt als jüdisch, wenn der Inhaber Jude ist.

(2) Der Gewerbebetrieb einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft gilt als jüdisch, wenn ein persönlich haftender Gesellschafter Jude ist.

(3) Der Gewerbebetrieb einer juristischen Person gilt als jüdisch,

– a)

wenn eine von den gesetzlich zur Vertretung berufenen Personen oder den Mitgliedern des Aufsichtsrats Jude ist, oder

– b)

wenn Juden nach Kapital oder Stimmrecht entscheidend beteiligt sind. Entscheidende Beteiligung ist gegeben, wenn die Stimmen der Juden ausreichen, um einen Beschluß des obersten Verwaltungsorgans (Hauptversammlung, Gesellschafterversammlung usw.) herbeizuführen oder zu verhindern; dabei ist von den Beschlüssen auszugehen, für die durch Gesetz oder Satzung eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist.

(4) Die Vorschriften des Abs. 3 gelten entsprechend für bergrechtliche Gesellschaften, die keine Rechtsfähigkeit besitzen.“

⁸ Ein Widerspruch von dort stand nicht zu erwarten, weil Göring als beauftr. RWiM bereits am 4. 1. 1938 eine analoge Weisung an die RWiK gegeben hatte; s. Dok. Nr. 52 Anm. 5.

⁹ D. h. „am Tag des Erlasses dieser Verordnung“.

¹⁰ § 4 VO-Entw.: „Ein Gewerbebetrieb gilt auch dann als jüdisch, wenn er unter dem beherrschenden Einfluß von Juden steht.“

rung des „arisierten“ Betriebes bis zu seiner völligen Übernahme und bis zur gänzlichen Ausschaltung des jüdischen Vorbesitzers führen könnte.

4. Die Anlegung von Verzeichnissen der jüdischen Gewerbebetriebe halte ich für unentbehrlich¹¹. Denn erst die Verzeichnisse werden die Möglichkeit geben, den Anteil der Juden auf den verschiedenen wirtschaftlichen Gebieten zu überblicken und zutreffend zu beurteilen. Ich sehe in den Verzeichnissen die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben.

5. Auf ein geordnetes Eintragungsverfahren kann ich nicht verzichten: Das vorgesehene Verfahren dient zunächst dazu, die Einheitlichkeit der Entscheidungen sicherzustellen. Nach der Anregung des Stellvertreters des Führers würde eine bindende Entscheidung darüber, ob ein Gewerbebetrieb jüdisch ist oder nicht, von den Verwaltungsbehörden nicht getroffen werden. Das würde dazu führen, daß diese Entscheidung im Strafverfahren von dem Amtsrichter getroffen würde. Da hier die Möglichkeit, Weisungen zu erteilen, nicht gegeben ist, wäre die Einheitlichkeit der Entscheidungen, auf die besonderer Wert zu legen ist, nicht gewährleistet. Nach der vorliegenden Fassung der Strafvorschriften ist die Strafbarkeit von der Eintragung des Gewerbebetriebs abhängig. Auf diese Weise ist dem Richter die Nachprüfung der im Verwaltungswege getroffenen Entscheidungen über die Art des Gewerbebetriebs entzogen. Das bei dem Verwaltungsverfahren bestehende Weisungsrecht stellt die notwendige Beweglichkeit in der Handhabung der Vorschriften sicher, insbesondere auch bei Anwendung des § 4.

Die Einführung eines geordneten Verfahrens ist auch vom Standpunkte der Polizei aus notwendig. Die Entscheidung der Verwaltungsbehörden und die daraufhin erfolgende Eintragung wird ein unentbehrliches Hilfsmittel der Polizei bei der Überwachung der Kennzeichnungspflicht sein.

Schließlich ist das Verfahren auch notwendig zur Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Friedens und zur Wahrung der Rechtssicherheit. Die Erfahrungen bei den bisher von verschiedenen Stellen herausgebrachten Verzeichnissen jüdischer Betriebe haben gezeigt, daß einem deutschblütigen Gewerbetreibenden ein nicht wieder gutzumachender Schaden erwächst, wenn er zu Unrecht in das Verzeichnis aufgenommen wird. Das Interesse des deutschblütigen Gewerbetreibenden bedarf m. E. des besonderen Schutzes, vor allem dann, wenn er aus Gründen des Wettbewerbs Angriffen seiner Konkurrenten ausgesetzt wird. Es muß daher Aufgabe der Verordnung sein, solchen unlauteren Absichten vorzubeugen und die Gefahr einer falschen Entscheidung von vornherein möglichst auszuschalten. Das wird gerade auch in den Fällen von Wichtigkeit sein, wo ein jüdischer Betrieb in erwünschter Form „arisiert“ wird. Ein geordnetes Verfahren wird daher auch dazu beitragen, die Stellung des deutschblütigen Erwerbers zu sichern und damit den Übergang jüdischer Betriebe in deutsche Hände allgemein zu fördern.

Den Stellvertreter des Führers habe ich ebenfalls um Teilnahme an der Besprechung gebeten.

*Zusatz bei c*¹²: Ich wäre dankbar, wenn Sie bis zur Sitzung bereits die grundsätzliche Entscheidung des Führers und Reichskanzlers zu den Hauptpunkten des Entwurfs herbeiführen könnten¹³. Abschrift des Schreibens des Stellvertreters des Führers vom 15. 12. 1937 mit Anlage ist beigelegt.

¹¹ Hierzu VO-Entw. § 6: „Die jüdischen Gewerbebetriebe werden in ein Verzeichnis eingetragen, das von der Behörde geführt wird, bei der die Gewerbebetriebe nach § 14 der Gewerbeordnung anzumelden sind.“ – Nach § 7 war die Eintragung dem Inhaber des Gewerbebetriebs anzuzeigen, der dagegen Beschwerde einlegen konnte. Gab ihr die Verfügungsbehörde nicht statt, entschied gem. § 8 die höhere Verwaltungsbehörde, gegen deren Spruch eine letzte Beschwerdemöglichkeit an den RWiM gegeben war.

¹² Ausfertigung an den RMRk; im Aktenbestand der Rkei nicht überliefert.

¹³ FV nicht nachgewiesen und wohl auch nicht erfolgt. – Zum Fortgang: Mit Schreiben vom 22. 1. 1938 gab der RIM den Ressorts Kenntnis von dem ihm erst nachträglich bekanntgewordenen Erlaß des RWiM vom 4. 1. (o. Anm. 8) und verlegte die Besprechung auf den 31. 1.; R 1501/5509, S. 23–26. Am 28. 1. vertagte er sie auf Wunsch des RJuM auf den 7. 2., am 3. 2. auf Wunsch des RWiM schließlich mit unbestimmter Frist. Nach dem „Anschluß“ wurde mit Verweis auf die für Österreich gepl. antijüdischen Maßnahmen ein neuer Termin auf den 13. 4. angesetzt, dann aber wiederum abgesagt, weil er sich durch das Ergebnis einer Besprechung unter dem Vorsitz Görings am 11. 4. erübrigt habe; ebd. S. 29, 55–57. Diese Sitzung hatte der Vorbereitung der VO [des BVJP] über die Anmeldung des Vermögens der Juden vom 26. 4. 1938 (RGBl. I S. 414) gegolten; s. Dok. Nr. 113 Anm. 1.

Frick

Der vorlieg. Entw. der 3. RBgVO wurde in der Ministerbesprechung bei Göring am 29. 4. 1938 (vgl. Dok. Nr. 138 Anm. 4) erneut revidiert und tags darauf den Ressorts vom RIM in neuer Fassung zugestellt; PA, R 100847, Bl. 78–84. Der RFM regte mit Schreiben vom 11. 5. an, den Begriff „jüdisch“ bei jurist. Personen nicht nur für die gewerbl. Wirtschaft, sondern wegen seiner Bedeutung auch für andere Ressorts (u. a. im Steuerrecht) allgemein und klar zu definieren, was jedoch unterblieb; ebd. Bl. 89–95; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 22993. Die 3. VO zum *ReichsbürgerG* erging sodann am 14. 6. 1938 (RGBl. I S. 627), ein Durchführungserlaß des RIM am 14. 7. 1938 (RMBliV S. 1152); s. R 1501/5509, S. 157–164; WALK Nr. II/487, 503. Die damit angestoßene forcierte Arisierung jüd. Gewerbebetriebe erübrigte im Ergebnis ihre in der VO vorgesehene Kennzeichnung. Vgl. GENSCHER, Verdrängung, S. 143f., 166f., 298f. (Wortlaut); ADAM, Judenpolitik, S. 180f.; BARKAI, Boykott, S. 132; FRIEDLÄNDER I S. 279, 283f.; RETHMEIER, Juden im Zivilrecht, S. 303–308.

Zitierhinweis

Nr. 9 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister, den Reichsminister der Justiz und den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 17. Januar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d009>